



MENTORIA TITÃ

RETA FINAL | POLÍCIA PENAL
RN 2026

EXECUÇÃO PENAL | AULA RÁPIDA 95+

EP 01

LEI N. 7.210/1984 - LEP

FUNDAMENTOS DA LEP

Objetivos, aplicação, preso e internado, classificação, individualização, direitos, deveres e assistências - com foco no que vira ponto de prova.

125 questões mapeadas

103 reais

2026 legislação atualizada

BLACK x RED x GOLD

Conteúdo concentrado para revisão de reta final

MENTORIA TITÃ



COMO USAR ESTA AULA

Banco real primeiro: teoria so entra se puder virar ponto.

125

questões no banco EP 01

103

questões reais de concursos

22

autorais estilo Instituto Avalia

1-27 / 38-43

nucleo legal desta aula

MAPA DE PRIORIDADE

ALTÍSSIMA

assistências; direitos x deveres; classificação/CTC; egresso; literalidade de destinatário e competencia.

ALTA

objetivos e aplicação; exame criminológico; educação; assistência religiosa e jurídica.

ATUALIZAÇÃO

perfil genético (Lei 15.295/2025) e monitoramento de visitas/comunicacoes (Lei 15.358/2026).

MÉTODO TITA: leia o quadro -> explique em voz alta -> resolva questões do bloco. O objetivo é reconhecer a palavra trocada pela banca, não decorar texto sem contexto.

O QUE NÃO ESTÁ AQUI

Trabalho, faltas/sancoes e procedimento disciplinar aparecem apenas quando necessários para diferenciar direitos/deveres. O estudo aprofundado fica nos módulos próprios da matriz.

REGRA DE OURO

Na LEP, as alternativas erradas costumam trocar **sujeito**, **autoridade**, **prazo**, **obrigatoriedade** ou **alcance**.

Exemplo: assistência médica fora da unidade exige autorização da **direção**, não do MP nem do juiz.



OBJETO, APLICAÇÃO E PRINCÍPIOS

Arts. 1 a 4 - quatro artigos curtos que rendem muitas inversões.

ART. 1 - DOIS OBJETIVOS, NA MESMA FRASE

EFETIVAR SENTENÇA OU DECISÃO CRIMINAL

+

PROPORCIONAR HARMÔNICA INTEGRAÇÃO SOCIAL

PEGADINHA: a LEP não tem objetivo unicamente punitivo. Se a alternativa apagar a reintegração social, desconfie.

ART. 2 - JURISDIÇÃO

A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da **justiça ordinária**, em todo o território nacional, e exercida no processo de execução conforme a LEP e o CPP.

Aplica-se igualmente: ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito a jurisdição ordinária.

ARTS. 3 E 4

Direitos preservados: condenado e internado conservam todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Sem discriminação: racial, social, religiosa ou política.

Comunidade: o Estado deve recorrer a cooperação da comunidade na execução da pena e da medida de segurança.

EXEMPLOS QUE A BANCA ADORA

CASO 1

Condenado pela Justiça Militar em unidade estadual comum: a LEP pode incidir se a unidade estiver sob jurisdição ordinária.

CASO 2

Preso perde a liberdade, mas não perde automaticamente direitos civis e fundamentais não atingidos pela condenação.

CASO 3

Participação comunitária não é mera faculdade política: o art. 4 usa linguagem impositiva ao Estado.

E + I / O + P

Efetivar + Integrar | Ordinária + Preso provisório

CLASSIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO

Arts. 5 a 9 - quem classifica, como classifica e quando ha exame.

ART. 5 - CRITÉRIOS

2 EIXOS ANTECEDENTES + PERSONALIDADE para orientar a individualização da execução penal.

NÃO TROQUE POR: religião, raca, orientação sexual, organizacao criminosa ou perfil genético.

ARTS. 6 E 7 - COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO (CTC)

Regra	Para prova
Função	Elabora o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.
Onde existe	Em cada estabelecimento.
Presidencia	Diretor do estabelecimento.
Composição mínima - PPL	2 chefes de servico + 1 psiquiatra + 1 psicólogo + 1 assistente social.
Demais casos	Atua junto ao Juízo da Execução e e integrada por fiscais do Servico Social.

ART. 8 - EXAME CRIMINOLÓGICO

Regime fechado: sera submetido.

Regime semiaberto: podera ser submetido.

Chave: FECHADO = obrigatório no art. 8; SEMIABERTO = possibilidade.

ART. 9 - PODERES DA COMISSÃO

- entrevistar pessoas;
- requisitar dados e informações de repartições ou estabelecimentos privados;
- realizar outras diligências e exames necessários.

Sempre com ética profissional e com peças/informações do processo presentes.



PERFIL GENÉTICO - ATUALIZADO

Art. 9-A - Lei 15.295/2025: ponto novo e altamente literal.

REGRA VIGENTE: condenado a **pena de reclusão em regime inicial fechado** será obrigatoriamente submetido a identificação do perfil genético, por DNA, técnica adequada e indolor, no ingresso no estabelecimento prisional.

PROTEÇÃO E CADEIA DE CUSTÓDIA

- banco de dados sigiloso;
- garantias mínimas de proteção de dados genéticos;
- titular pode acessar seus dados e documentos da cadeia de custódia;
- amostra: uso exclusivo para identificação - **sem fenotipagem genética**;
- coleta por **agente público treinado**;
- laudo por **perito oficial**.

O QUE MAIS CAI

Recusa: constitui falta grave.

Sem coleta no ingresso: procedimento será feito durante o cumprimento.

Hediondos/equiparados: processamento dos vestígios e inclusão no banco, se possível, em até **30 dias** da recepção da amostra pelo laboratório de DNA.

ANTES X AGORA

Armadilha desatualizada	Prova 2026
DNA apenas para rol de crimes violentos/sexuais.	Observe a nova chave: reclusão + regime inicial fechado .
Prazo de 60 dias.	Lei 15.295/2025 trouxe 30 dias , se possível, contado da recepção da amostra pelo laboratório.

Mini-caso: condenado a reclusão em regime inicial semiaberto. So esse dado, isoladamente, não preenche o caput atual do art. 9-A.



ASSISTÊNCIA - VISÃO GERAL

Arts. 10 e 11 - dever estatal, finalidade e seis espécies.

ART. 10 - DEVER DO ESTADO

A assistência ao preso e ao internado é **dever do Estado**, com dois objetivos:

PREVENIR O CRIME

+

ORIENTAR O RETORNO A CONVIVÊNCIA EM SOCIEDADE

Extensão: a assistência também se estende ao egresso.

ART. 11 - SEIS ASSISTÊNCIAS

MATERIAL

alimentação, vestuário, higiene e necessidades pessoais.

SAÚDE

preventiva e curativa: médico, farmacêutico e odontológico.

JURÍDICA

para quem não tem recursos para advogado.

EDUCACIONAL

instrução escolar + formação profissional.

SOCIAL

amparo e preparação para retorno à liberdade.

RELIGIOSA

liberdade de culto, sem imposição.

MaS Ju E So Re

Material - Saúde - Jurídica - Educacional - Social - Religiosa

COMO A AVALIA PODE MONTAR: lista 5 itens certos e troca um deles por "psicológica" ou "trabalhista" como categoria autônoma. A LEP enumera as seis acima.

ASSISTÊNCIA MATERIAL E A SAÚDE

Arts. 12 a 14 - literalidade simples, mas com competência que derruba.

MATERIAL - ARTS. 12 E 13

Fornecimento: alimentação, vestuário e instalações higiênicas.

O estabelecimento deve ter instalações e serviços para necessidades pessoais e locais destinados a venda de produtos/objetos **permitidos e não fornecidos** pela Administração.

PEGADINHA: a LEP não proíbe, em absoluto, locais de venda interna.

SAÚDE - ART. 14

Caráter **preventivo e curativo**.

Atendimento **médico + farmacêutico + odontológico**.

Se a unidade não estiver aparelhada, a assistência será prestada em outro local mediante autorização da **DIREÇÃO**.

Questão real 2024: a troca "direção" por MP/juiz e pegadinha clássica.

MULHER GESTANTE E RECÉM-NASCIDO

Garantia	Conteúdo
Acompanhamento médico	Principalmente no pré-natal e pós-parto, extensivo ao recém-nascido.
Tratamento humanitário	Durante atos medico-hospitalares preparatórios, trabalho de parto e puerpério; Poder Público deve promover assistência integral a saúde da mulher e do recém-nascido.

EXEMPLO: unidade não possui equipamento necessário para tratar doença grave.

Resposta: atendimento em outro local, com autorização da direção do estabelecimento.



ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Arts. 15 e 16 - Defensoria dentro e fora do estabelecimento.

DESTINATÁRIO

SEM RECURSOS Assistência jurídica destina-se a presos e internados sem recursos financeiros para constituir advogado.

DEFENSORIA PÚBLICA - O QUE A LEI EXIGE

- serviços de assistência jurídica **integral e gratuita**;
- atuação **dentro e fora** dos estabelecimentos penais;
- UF presta auxílio **estrutural, pessoal e material** a Defensoria;
- em **todos** os estabelecimentos penais, local apropriado para atendimento pelo Defensor Público;
- fora das unidades: Núcleos Especializados para réus/sentenciados em liberdade, egressos e familiares sem recursos.

PEGADINHA 1

Local apropriado para atendimento não é simples construção jurisprudencial: há **previsão legal expressa**.

PEGADINHA 2

A assistência jurídica não se limita ao interior da unidade.

Exemplo real FUNDATEC: perguntou se o local reservado a Defensoria em todos os estabelecimentos possui previsão legal. Resposta: **sim**.

ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

Arts. 17 a 21-A - ensino, profissionalização, biblioteca e censo.

NUCLEO

Art. 17: instrução escolar + formação profissional.

Tema	Regra
Ensino de primeiro grau	Obrigatório , integrado ao sistema escolar da UF.
Ensino médio	Regular ou supletivo, com formação geral ou profissional de nível médio, sera implantado nos presídios.
EJA e EAD	Sistemas de ensino ofertarão supletivos; entes federativos incluirão presos nos programas de educação a distância/novas tecnologias.
Ensino profissional	Iniciação ou aperfeiçoamento técnico; mulher condenada terá ensino profissional adequado a sua condição.
Convênios	Atividades educacionais podem ser conveniadas com entidades públicas ou particulares.
Biblioteca	Cada estabelecimento, conforme condições locais, para todas as categorias de reclusos.

CENSO PENITENCIÁRIO - ART. 21-A

nível de **escolaridade**

curso **fundamental/médio**

curso **profissionais**

bibliotecas e acervo

outros dados educacionais

ATENÇÃO: banca pode confundir censo penitenciário educacional com classificação individual do condenado.

EXEMPLO: escola prisional quer firmar parceria com entidade privada para curso especializado.

A LEP admite convenio para atividades educacionais.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Arts. 22 e 23 - finalidade e 7 atribuições que aparecem em lista.

FINALIDADE

AMPARAR PRESO E INTERNADO

+

PREPARAR RETORNO A LIBERDADE

ART. 23 - INCUMBE AO SERVICO SOCIAL

1. conhecer resultados de diagnósticos ou exames;
2. relatar por escrito ao diretor problemas e dificuldades do assistido;
3. acompanhar resultado das permissões de saída e saídas temporárias;
4. promover recreação no estabelecimento;

1. orientar assistido na fase final da pena e liberando para retorno a liberdade;
2. providenciar documentos, benefícios previdenciários e seguro por acidente do trabalho;
3. orientar e amparar, quando necessario, a família do preso, internado e da vítima.

VERBO-CHAVE

conhecer - relatar - acompanhar - promover - orientar - providenciar - amparar.

PEGADINHA

Não é o serviço social que **autoriza** saída temporária; ele acompanha o resultado.

Exemplo: obter documento civil e orientar família do preso são tarefas expressamente ligadas à assistência social.



ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E AO EGRESSO

Arts. 24 a 27 - liberdade de culto + prazos que precisam estar decorados.

RELIGIOSA - ART. 24

- liberdade de culto;
- participação nos serviços organizados no estabelecimento;
- posse de livros de instrução religiosa;
- local apropriado para cultos;
- **ninguém pode ser obrigado** a participar de atividade religiosa.

Sem privilégio religioso: a lei não limita assistência a católicos ou evangélicos.

EGRESSO - ARTS. 25 A 27

Assistência: orientação e apoio para reintegração.

Alojamento + alimentação: se necessário, por **2 meses**.

Prorrogação: uma única vez, com declaração do assistente social comprovando empenho na obtenção de emprego.

Trabalho: serviço social colaborara para obtenção.

QUEM É EGRESSO?

1 ANO **Liberado definitivo**, contado da saída do estabelecimento.

PROVA **Liberado condicional**, durante todo o período de prova.

Pegadinha recorrente: dizer que egresso é "apenas" o liberado definitivo. Errado: o liberado condicional durante o período de prova também entra.



DEVERES DO CONDENADO

Arts. 38 e 39 - lista de 10; preso provisório recebe o que couber.

ART. 38

O condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, deve **submeter-se as normas de execução da pena**.

ART. 39 - DEVERES

- | | |
|---|---|
| 1. comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; | 1. submissão a sanção disciplinar imposta; |
| 2. obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa; | 2. indenização a vítima ou sucessores; |
| 3. urbanidade e respeito aos demais condenados; | 3. indenização ao Estado, quando possível , pelas despesas de manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho; |
| 4. conduta oposta a fuga/subversão da ordem ou disciplina; | 4. higiene pessoal e asseio da cela/alojamento; |
| 5. execução do trabalho, tarefas e ordens recebidas; | 5. conservação dos objetos de uso pessoal. |

PRESO PROVISÓRIO

NO QUE COUBER O parágrafo único do art. 39 estende ao preso provisório os deveres compatíveis.

Questão clássica: "sempre indenizar o Estado" e falso. A lei diz **quando possível**.



DIREITOS DO PRESO

Arts. 40 e 41 - direitos expressos; compare com a lista de deveres.

ART. 40 - INTEGRIDADE

Impoe-se a **todas as autoridades** respeito a integridade **física e moral** dos condenados e presos provisórios.

ART. 41 - DIREITOS EXPRESSOS

- alimentação suficiente e vestuário;
- trabalho e remuneração;
- previdência social;
- constituicao de pecúlio;
- tempo proporcional entre trabalho, descanso e recreação;
- atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, se compatíveis;
- seis assistências;
- proteção contra sensacionalismo;
- entrevista pessoal e reservada com advogado;
- visita de cônjuge/companheira, parentes e amigos em dias determinados;
- **chamamento nominal**;
- igualdade de tratamento, salvo individualização;
- audiência especial com diretor;
- representação e petição a qualquer autoridade;
- contato com o mundo exterior nos limites legais;
- atestado anual de pena a cumprir.

RESTRIÇÃO MOTIVADA

Direitos dos incisos

V, X e XV

podem ser suspensos/restringidos por ato motivado do
juiz da execução penal

FEMINICÍDIO / ART. 121-A

Condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino não pode usufruir visita íntima/conjugal.



ATUALIZAÇÃO 2026 - VISITAS E MONITORAMENTO

Arts. 41-A e 41-B - Lei 15.358/2026: texto novo, potencial de prova alto.

ART. 41-A: encontros em parlatório ou por meio virtual entre presos provisórios/condenados vinculados a **organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas** e seus visitantes podem ser monitorados por captação audiovisual e gravação.

QUEM PODE REQUERER?

DELEGADO

de polícia

MP

Ministério Público

ADM.

administração penitenciária

Estabelecimentos penais federais de segurança máxima seguem as regras especiais da Lei 11.671/2008.

ART. 41-B - ADVOGADO x CLIENTE

Quando houver monitoramento autorizado por razões fundadas de **conluio criminoso reconhecidas judicialmente**, o conteúdo advogado-cliente e analisado exclusivamente por **juízo competente para controle da legalidade da investigação**, distinto do juízo da instrução/julgamento.

- juízo de controle decide licitude, pertinência, necessidade e eventual inutilização;
- registros sem interesse probatório devem ser inutilizados por decisão fundamentada;
- conteúdo ilícito/indeferido não pode chegar direta ou indiretamente ao juízo da instrução.

ATENÇÃO DE VÉSPERA: se seu material antigo não traz 41-A/41-B, ele está desatualizado para a prova de 2026.



DIREITOS X DEVERES - NÃO CONFUNDA

A banca mistura as listas. Resolva pelo verbo e pela finalidade.

DIREITOS - ART. 41

- alimentação e vestuário
- trabalho/remuneração
- previdência e pecúlio
- descanso/recreação
- assistências
- advogado reservado
- visitas
- chamamento nominal
- igualdade de tratamento
- audiência com diretor
- representação/petição
- contato exterior
- atestado anual

DEVERES - ART. 39

- disciplina + sentença
- obediência e respeito
- urbanidade
- oposicao a fuga/subversão
- trabalho/tarefas/ordens
- submissao a sanção
- indenizar vítima
- indenizar Estado, quando possível
- higiene/asseio
- conservar objetos pessoais

QUATRO TROCAS QUE DERRUBAM

Frase	Classificação
Higiene pessoal e asseio da cela	DEVER
Proporcionalidade do tempo entre trabalho, descanso e recreação	DIREITO
Representação e petição a qualquer autoridade	DIREITO
Conduta oposta a movimentos de fuga	DEVER

D = CONDOTA | R = GARANTIA

Dever manda o preso fazer/não fazer. Direito protege, fornece, permite ou assegura.



NÚMEROS E PEGADINHAS DE VÉSPERA

O que revisar nos últimos 10 minutos antes das questões.

NUMEROS-ANCORA

2 chefes de serviço na CTC

30 dias DNA hediondos/equiparados

6 assistências

2 meses alojamento/alimentação egresso

1x prorrogação do egresso

1 ano liberado definitivo = egresso

10 deveres art. 39

16 direitos art. 41

V-X-XV podem ser restringidos por juiz

PEGADINHAS QUE JÁ APARECEM NO BANCO

Troca da banca	Correto
Objetivo apenas punitivo	Efetivar decisão + integração social
CTC presidida pelo juiz	Presidida pelo diretor
Saúde externa autorizada pelo MP	Direção do estabelecimento
Assistência jurídica apenas dentro da unidade	Dentro e fora
Religião obrigatória ou privilégio a credo	Liberdade de culto; ninguém obrigado
Egresso apenas liberado definitivo	Inclui condicional no período de prova
Estado sempre indenizado	Quando possível
Chamamento numérico	Chamamento nominal

REGRA TITA: em questão de literalidade, sublinhe primeiro o sujeito (condenado, preso provisório, internado, egresso, diretor, juiz, Defensoria). Metade das armadilhas some.

TREINO EXPRESS - ESTILO AVALIA

Responda antes de olhar o gabarito. O objetivo é validar a teoria.

01. O preso provisório não é alcançado pela LEP, porque ainda não existe sentença condenatória.

ERRADO. Art. 2, parágrafo único: a LEP aplica-se igualmente ao preso provisório nas condições legais.

02. A CTC do condenado a pena privativa de liberdade é presidida pelo diretor e conta, no mínimo, com 2 chefes de serviço, psiquiatra, psicólogo e assistente social.

CERTO. Art. 7.

03. Unidade sem estrutura médica suficiente deve encaminhar o preso a outro local, desde que haja autorização do Ministério Público.

ERRADO. A autorização é da direção do estabelecimento.

04. O liberado condicional é egresso apenas depois do término do período de prova.

ERRADO. Ele é egresso durante o período de prova.

05. A recusa ao procedimento obrigatório de identificação do perfil genético constitui falta grave.

CERTO. Art. 9-A, par. 8.

06. Entre os direitos que podem ser restringidos por ato motivado do juiz estão a proporcionalidade do tempo, visitas e contato com o mundo exterior.

CERTO. Incisos V, X e XV do art. 41.



CHECKLIST 95+ E PRÓXIMO PASSO

Feche a aula em minutos e entre no banco de 125 questões.

EU SEI RESPONDER SEM CONSULTAR?

- | | |
|---|---|
| ☐ Quais são os 2 objetivos da LEP? | ☐ Quando a LEP alcança condenado da Justiça Militar/Eleitoral? |
| ☐ Quais os 2 critérios do art. 5? | ☐ Quem preside e quem compõe a CTC? |
| ☐ Fechado x semiaberto no exame criminológico? | ☐ Qual é a regra de DNA vigente em 2026? |
| ☐ Quais são as 6 assistências? | ☐ Quem autoriza atendimento médico fora da unidade? |
| ☐ Para quem é a assistência jurídica? | ☐ Quais as tarefas do serviço social? |
| ☐ Egresso: 2 meses, prorrogação e 1 ano? | ☐ Os 10 deveres e os direitos que mais confundem? |
| ☐ Quais incisos do art. 41 podem ser restringidos? | ☐ O que mudou nos arts. 41-A e 41-B em 2026? |

ROTA DE QUESTÕES

30 QUESTÕES



CORRIGIR ERROS



30 QUESTÕES



REVISAR QUADROS



REstantes

Priorize primeiro as **103 questões reais**. Use as 22 autorais para testar atualizações e pontos de baixa oferta em concursos anteriores.

FECHAMENTO: esta aula não foi feita para substituir a lei seca; foi feita para dizer **onde olhar, o que comparar e qual palavra não pode ser trocada**.

FONTES DE ATUALIZAÇÃO

Lei 7.210/1984 consolidada; Lei 15.295/2025 (perfil genético); Lei 15.358/2026 (arts. 41-A e 41-B); banco EP 01 da MENTORIA TITÃ com 125 questões.

Conteúdo de revisão para concurso. Em caso de alteração legislativa posterior, prevalece o texto legal vigente na data da prova.